



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2008.71.50.015818-9
REQUERENTE	: UNIÃO
REQUERIDO	: ANTÔNIO CARLOS DORNELLES
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

Em petições de uniformização idênticas ou semelhantes à presente eu vinha considerando faltar similitude fático-jurídica entre acórdão recorrido e acórdãos paradigmas para concluir pela inadmissibilidade do incidente.

Não obstante, esse entendimento ficou superado quando a TNU recebeu os pedidos de uniformização interpostos no Processo nº 2007.71.50.030917-5 e no Processo nº 2009.71.50.001910-8, julgados em 17/10/2012. O voto-vista do MM. Juiz Janilson Siqueira, acompanhado pela maioria do colegiado, vislumbrou falta de similitude fático-jurídica com o acórdão paradigma representado pelo REsp nº 895.598.

Isto posto, recebo o pedido de uniformização de jurisprudência.

No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inicialmente hesitou quanto aos prazos de prescrição aplicáveis às pretensões contra a Fazenda Pública, à luz do Código Civil e do Decreto nº 20.910/32, não apenas nos casos de cobrança de honorários periciais, mas em diversas outras questões. Não subsiste, no entanto, mais dúvida quanto à matéria, havendo o STJ pacificado o entendimento de que prevalece o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tido como lei especial em relação ao Código Civil, conforme decisão recente, abaixo:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE EM QUE O BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FOI SUCUMBENTE. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em demanda visando à cobrança de honorários de perito, afastou o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1.º, III, do CC ao entendimento de que ‘a prescrição contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é regulada pelo Decreto n.º 20.910, de 1932’ (fl. 80). Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta ofensa ao art. 206, § 1.º, III, do CC, pois, ‘o prazo prescricional da pretensão para percepção de honorários periciais é de 1 [...] ano, mostrando-se, portanto, patente a incidência



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

da prescrição' (fl. 93).

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, 'quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça e o Estado foi condenado a arcar com os honorários periciais, o prazo prescricional para a sua cobrança é o quinquenal, seja em razão do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, seja pela aplicação do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932' (REsp n.º 1.285.932/RS, 2.ª T., Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 13/06/2012). Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N.º 1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. ART. 206, § 1.º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal (art. 12 da Lei n.º 1.060/1950 e Decreto n.º 20.910/1932), não sendo adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1.º, III, do Código Civil, conforme preceitua o axioma jurídico *lex specialis derogat lex generalis*. A propósito, vide: REsp n.º 1219016 MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, *DJe* 21/03/2012.

2. Importa registrar, como reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual estabeleceu, no art. 6.º, § 1.º, que a cobrança dos honorários pelo perito, quando ultrapassar o limite do *caput*, deve observância ao art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n.º 32.758 MG, 1.ª T., Min. Benedito Gonçalves, *DJe* de 15/06/2012)'.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

1. A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp n.º 1.081.885 RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 13.12.2010, *DJe* 1.º.2.2011, consolidou o entendimento segundo o qual nas ações contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, pois o Código Civil é um 'diploma legislativo destinado a regular as relações entre particulares, não tendo invocação nas relações do Estado com o particular'.

2. O art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. Assim, é inaplicável ao caso o art. 206, § 1.º, inciso III, do Código Civil, na hipótese de pretensão de cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública.

3. A jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: REsp n.º 1245684 MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, *DJe* 16.9.2011; REsp n.º 1196641 SP, Rel. Min. Castro Meira, *DJe* 1.º.12.2010; e AgRg no Ag n.º 1223520 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 11.10.2010. Agravo regimental improvido' (AgRg no REsp n.º 1274518 MG, 2.ª T., Min. Humberto Martins, *DJe* de 07/03/2012).

Foi esse o entendimento manifestado pelo acórdão recorrido, que merece, portanto, ser mantido.

3. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial" (REsp nº 1.311.578, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJE* 25 jun. 2012).

Deve ser uniformizado o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão à cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Decreto nº 20.910/32, art. 1º), afastando-se a aplicação do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, III, do novo Código Civil.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Este julgado está indicado como representativo de controvérsia. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

Isto posto, nego provimento ao pedido de uniformização de jurisprudência.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	ANTÔNIO CARLOS DORNELLES
Proc./Adv.:	ROSANI RUSZKOWSKI DORNELLES
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Processo Nº.:	2008.71.50.015818-9

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe negou provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais: Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cuccio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro e Kyu Soon Lee.

Brasília, 14 de novembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2008.71.50.015818-9
REQUERENTE	: UNIÃO
REQUERIDO	: ANTÔNIO CARLOS DORNELLES
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.

1. O prazo prescricional da pretensão à cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública é de cinco anos. O Decreto nº 20.910/32, art. 1º, constitui norma especial, cuja aplicação prevalece sobre a norma geral constante do Código Civil. Afastada a aplicação do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, III, do novo Código Civil.
2. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.
3. Incidente improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais negar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília/DF, 14 de novembro de 2012.


ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator